

RECURSO CÍVEL Nº 5065758-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: SANDRA MARQUES MOREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. UNIÃO FEDERAL. INCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA RUBRICA, COM CARÁTER DE PERMANÊNCIA. EVENTUAIS DIFERENÇAS DEVEM SER APURADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO COM REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS, SENDO POSSÍVEL INCLUSIVE A COMPROVAÇÃO CONTÁBIL NESSE MOMENTO, DE QUE A VERBA JÁ COMPÕE A BASE DE CÁLCULO CONCRETO EM RELAÇÃO AO ACRÉSCIMO DE FÉRIAS OU À GRATIFICAÇÃO NATALINA, QUANDO ENTÃO NÃO HAVERÁ O QUE EXECUTAR FRENTE A ESSA VERBA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e condenar a União a incluir a verba abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional, obrigando-se, ainda, ao pagamento das diferenças apuradas, cujo montante deverá sofrer atualização monetária com base no art. 3º, da EC 113/2021, respeitada a prescrição quinquenal e observando-se os fundamentos e acréscimos acima expendidos. Sem custas e sem honorários, eis que Recorrente vitoriosa. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5065758-26.2024.4.02.5101

510015245512 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5065758-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: SANDRA MARQUES MOREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por **SANDRA MARQUES MOREIRA** em face da **UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO** na qual pede a autora a inclusão do valor do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias até a aposentadoria, além do pagamento dos atrasados.

A sentença (evento 20) julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO, sob a fundamentação de que "*considerando que o abono constitui devolução (reembolso) de valores descontados de contribuição previdenciária e a remuneração bruta é obtida antes dos descontos, o valor relativo ao abono já foi incluído na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias*" e que "*eventual inclusão do valor reembolsado/devolvido sob a rubrica abono de permanência na base para cálculo da gratificação e adicional de férias implicaria em duplicidade, mediante raciocínio lógico matemático.*"

Em sede de recurso (evento 26), a parte autora pugna pela reforma da sentença. Alega, para tanto, que o abono possui natureza remuneratória, por acrescer ao patrimônio e configurar fato gerador do imposto de renda, mesmo não incidindo contribuição previdenciária, de modo que é justificável que tal verba componha a base de cálculo do terço de férias e do 13º salário.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, insta salientar sentença de que se recorre:

Cuida-se de ação pelo procedimento dos Juizados Especiais Federais ajuizada, em 28/08/2024, por SANDRA MARQUES MOREIRA contra a UNIÃO, em que busca a condenação da ré a proceder à inclusão na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias dos valores recebidos à título de abono de permanência, com pagamento das diferenças devidas nos últimos cinco anos.

Dispensado o Relatório (art. 38, Lei nº 9.099/1995)

DECIDO.

Inicialmente, quanto ao pleito da ré dirigido à suspensão do feito em razão da pendência do julgamento do Tema 1233, pelo c.STJ e Tema 246, pela TNU, não merece acolhida dado que não há determinação de suspensão dos feitos relativos à questão que tramitam em primeira instância.

Ademais, quanto ao Tema 346 pela TNU, ainda que possa influenciar na apuração de valores em caso de execução, as questões debatidas não são coincidentes.

No que diz respeito à impugnação ao valor da causa, considerando que a ré, apesar de dispor de informações quanto aos valores pagos à servidora, se limita a alegações genéricas sem indicação do valor que entende devido, não merece acolhida a impugnação.

Em relação à impugnação à gratuidade de justiça, tal benefício não foi concedido à autora no presente feito, conforme decisão proferida no evento 9. Nada a apreciar.

Por fim, considerando que o pleito formulado ressaltou a prescrição quinquenal, nada a apreciar quanto à preliminar suscitada pela União.

Superadas as questões preliminares, pretende a autora ter reconhecido o direito a inclusão do valor pago à título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e adicional de férias. Afirma que, conforme jurisprudência firmada pelo c.STJ, a verba tem natureza remuneratória.

A ré, por sua vez, afirma ser indevida inclusão seja porque o abono não se confunde com remuneração, seja porque a inclusão configuraria bis in idem.

Sobre a questão, o abono de permanência é um benefício pecuniário concedido ao servidor ativo, no valor equivalente à sua contribuição previdenciária, que opte por permanecer em atividade após ter cumprido todos os requisitos para aposentadoria voluntária, até completar os requisitos para a aposentadoria compulsória. Essa a previsão trazida pelo §19 do art. 40, da Constituição:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial....

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.”

Convém, todavia, explicitar que não há isenção da contribuição. O Servidor continua a contribuir com a previdência, mas é reembolsado com o mesmo valor, na mesma folha de pagamento.

No que diz respeito a gratificação natalina (13º salário) e adicional de férias, dispõem os artigos 61, II e VII, 63 e 76, da Lei nº 8.112/1990:

“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:

(...)

II - gratificação natalina;

(...)

VII - adicional de férias;”

“Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.”

“Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.”

Por sua vez, conforme disposto no art. 41, também da Lei nº 8.112/1990, a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

00104177320174900000

Classe

Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma)

Relator(a)

FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA

Origem

TNU

Órgão julgador

TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

Data

21/06/2018

Data da publicação

25/06/2018

Ementa

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RESTABELECID. 1. O PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. OS VENCIMENTOS TOTAIS DO SERVIDOR SÃO ACRESCIDOS MEDIANTE A COMPENSAÇÃO OPERADA ENTRE A VERBA E O DESCONTO QUE SEJA FEITO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP N. 1.192.556/PE - REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 06.09.2010). REGIME DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. REAFIRMAÇÃO DA TESE DE QUE INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA, PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 3º, §1º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RESTABELECID.

Decisão

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao Pedido de Uniformização para reafirmar a tese de que incide imposto de renda sobre o abono de permanência, previsto nos termos do art. 3º, §1º, da Emenda Constitucional n. 41/03 e restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido.

Texto

..INTEIROTEOR: ..a target="_blank" href="https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=inteiro_teor&codigo_verificador=900000039400v4&codigo_crc=fea2267a": Link

Por sua vez, também há repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido que se vê do presente voto, *verbis*:

Tipo

Acórdão

Número

2008.02.67328-2

200802673282

Classe
RESP - RECURSO ESPECIAL - 1105814
Relator(a)
HUMBERTO MARTINS
Origem
STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Órgão julgador
SEGUNDA TURMA
Data
07/05/2009
Data da publicação
27/05/2009
Fonte da publicação
DJE DATA:27/05/2009 ..DTPB:
Ementa
..EMEN: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO ? ART. 43 DO CTN ? PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO ? ABONO PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, § 19, DA CF ? NATUREZA JURÍDICA ? VERBA REMUNERATÓRIA ? IMPOSTO DE RENDA ? INCIDÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal entende não ser necessária a menção explícita aos dispositivos legais no texto do acórdão recorrido para que seja atendido o requisito de prequestionamento. 2. Discute-se nos autos a natureza jurídica, para fins de incidência de imposto de renda, da verba denominada abono de permanência cabível ao servidor que, completado as exigências para aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade. 3. É faculdade do servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio. 4. O abono de permanência possui natureza remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional. Recurso especial improvido. ..EMEN:
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon e Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Indexação
VEJA A EMENTA E DEMAIS INFORMAÇÕES. ..INDE:
Referência legislativa
LEG:FED LEI:005172 ANO:1966 ***** CTN-66 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ART:00043 INC:00001 INC:00002 ..REF: LEG:FED CFB:***** ANO:1988 ***** CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART:00040 PAR:00019 (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003) ..REF: LEG:FED EMC:000041 ANO:2003 ..REF:

Assim, não resta dúvida da sobre a natureza remuneratória do abono de permanência.

Mas, se é remuneratório para incidir imposto de renda, por que não pode fazer parte da base de cálculo do terço de férias?

Destaca-se que um servidor só recebe salário enquanto não se aposenta ou morre. Portanto, o salário só é pago enquanto se está na ativa, não importa se por um ano ou por trinta.

Da mesma forma, enquanto determinada condição é preenchida pelo servidor, é pago o seu salário, que se denomina, no Direito Administrativo, de vencimento ou subsídio.

O mesmo ocorre com o abono de permanência.

Enquanto a condição é preenchida pelo servidor, ou seja, enquanto ele não se aposenta, recebe o abono de permanência.

Quando se aposenta, deixa de receber. O mesmo ocorre com os seus vencimentos ou subsídios, porque passa a receber outra verba, denominada proventos.

O que o artigo 41, da Lei 8112/90, quis dizer com verbas eventuais, não permanente, diz respeito àquelas situações muito esporádicas, como as diárias, por exemplo.

Um servidor pode passar toda a sua vida funcional, sem receber qualquer diária.

Caso aquelas condições específicas existam, ele as recebe apenas pelo tempo em que tais condições se dão.

As diárias são verbas eventuais, o abono de permanência nada tem de eventual. Enquanto o servidor não for aposentado, muitas vezes, compulsoriamente, continuará recebendo o abono de permanência.

Aliás, o Egrégio Tribunal Regional Federal da Quarta Região também pensa assim, *verbis*:

"Processo APL 5062655-86.2015.4.04.7100 RS

3a Turma

Julgamento em 17/07/2018

Relatora: Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida

Ementa" ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA, INTEGRAÇÃO DEVIDA.

.....(omissis).....

4. O fato de sobre o abono de permanência não incidir contribuição previdenciária não influencia a sua natureza jurídica, que permanece sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente.

5. Face à natureza remuneratória da parcela relativa ao abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base para o cálculo do terço constitucional de férias."

No mais, evidencia-se a orientação da Colenda Turma Recursal no que tange ao tema:

PRECEDENTE 8TR- ABONO DE PERMANÊNCIA. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS- O abono de permanência é parcela de natureza remuneratória e permanente que integra o cálculo da gratificação natalina e do terço de férias

(Precedentes nº 5002143-44.2020.4.02.5120/RJ e 5001567-08.2020.4.02.5102 - Relatora Dra Cynthia - sessão de 20/10/2020).

No tocante à execução do *decisum*, ressalto que as sentenças sobre o tema não são líquidas ficando a apuração do valor devido para o cumprimento.

Outrossim, em razão de questionamentos em sede de cumprimento, em lides análogas, via Mandado de Segurança, antes do julgamento do recurso em face da sentença no processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117, foi determinada a remessa dos autos ao contador judicial. Após várias idas ao contador, esta 8ª Turma Recursal, na sessão do dia 08/11/2022 apreciou os principais pontos levantados em relação ao cálculo.

Destaco que, ao que se observa das fichas financeiras dos servidores em geral, o abono de permanência é pago em rubrica própria, como crédito autônomo, compensando o débito de PSS.

Apurou a contadoria judicial que a base de cálculo da gratificação natalina, conforme os protocolos de cálculos, já inclui o valor do abono de permanência, pelo menos no ano escolhido para parâmetro de cálculo, segundo as fichas financeiras constantes do processo acima mencionado (processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117/RJ - evento 59 - inf 1 e evento 1, finanac8).

Ao passo que para cálculo do terço de férias, o abono de permanência não integra sua base de cálculo.

Dessa forma, como o abono de permanência é uma verba estipendial permanente remuneratória, paga como verba própria, a crédito, no valor do PSS, deve fazer parte da base de cálculo tanto da gratificação natalina, como já faz, assim como do terço de férias.

Após as informações prestadas pela Contadoria Judicial, constatou-se que ao menos para os servidores do Poder Executivo Federal já há inclusão do abono de permanência na base de cálculo da Gratificação Natalina, o mesmo não ocorrendo com relação ao terço de férias.

De forma que, para a gratificação natalina não há, a priori, lide. Contudo, considerando que as sentenças são ilíquidas e não se sabe desde quando essa forma de cálculo foi adotada, bem como se para os demais poderes a sistemática é a mesma, entendo que o mais adequado é reconhecer o direito, devendo a apuração de eventual diferença ser postergada para o cumprimento com realização de cálculos concretos. Sendo possível, contudo, a apuração de cálculo zero no tocante a Gratificação Natalina.

A despeito do cálculo acima mencionado, efetuado apenas para esclarecimento quanto ao excesso ou não, destaco que o cálculo concreto em sede de cumprimento deve ser efetuado utilizando a mesma sistemática adotada no processo 5097990-96.2021.4.02.5101 (evento 90, cálculo 1). Ou seja, o cálculo deve ser feito ano a ano, considerando o período reconhecido judicialmente, apurando-se eventuais diferenças, mediante o confronto do valor devido com o que foi efetivamente pago em cada exercício (evento 90 calc1, pág. 3 - 5097990-96.2021.4.02.5101). Constando ainda do mesmo a memória de cálculo, que registra de forma detalhada as rubricas que no caso concreto foram utilizadas na base de cálculo da GN e do terço de férias (evento 90, cálculo 1), entre elas o abono de permanência EC 41/2003 (valor devido) para confronto com o valor efetivamente pago.

 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária do Rio de Janeiro CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO		RESUMO TOTAL DO PRINCIPAL (+): R\$1.450,93 TOTAL DA MORA (+): R\$13,14 TOTAL DA SELIC (+): R\$117,86 DIFERENÇA APURADA (+): R\$1.580,91 TOTAL DEVIDO: R\$1.580,91	
PROCESSO	5097990-96.2021.4.02.5101	PERÍODO	set-2022
DEMANDANTE	GIL GERALDINO		

CÁLCULO									
DISCRIMINAÇÃO DA PARCELA HISTÓRICA					COEFIC. ATUALIZ.		PARCELA ATUALIZADA		JUROS DE MORA
DATA	DESCRIÇÃO	FLUX	PRINCIPAL	JUROS	SELIC		PRINCIPAL	JUROS	SELIC
01/10/2016	Parcela Positiva		215,86	0,00	0,00	1,27112	274,38	0,00	0,00
01/10/2017	Parcela Positiva		224,23	0,00	0,00	1,29883	277,33	0,00	0,00
01/10/2018	Parcela Positiva		323,73	0,00	0,00	1,18679	384,17	0,00	0,00
01/10/2019	Parcela Positiva		225,65	0,00	0,00	1,15420	260,40	0,00	0,00
01/10/2020	Parcela Positiva		263,65	0,00	0,00	1,00000	263,65	0,00	0,00

CÁLCULO									
DATA	DESCRIÇÃO	FLUX	PRINCIPAL	JUROS	SELIC	COEFIC. ATUALIZ.	PARCELA ATUALIZADA	JUROS DE MORA	SELIC (EC113)
							PRINCIPAL	JUROS	SELIC
01/10/2016	Parcela Positiva		215,86	0,00	0,00	1,27112	274,38	0,00	0,00
01/10/2017	Parcela Positiva		224,23	0,00	0,00	1,29883	277,33	0,00	0,00
01/10/2018	Parcela Positiva		323,73	0,00	0,00	1,18679	384,17	0,00	0,00
01/10/2019	Parcela Positiva		225,65	0,00	0,00	1,15420	260,40	0,00	0,00
01/10/2020	Parcela Positiva		263,65	0,00	0,00	1,00000	263,65	0,00	0,00

Processo:	5097990-96.2021.4.02.5101
JEF:	3ª
Autor(a):	Gil Geraldino

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2022									
Terço Adicional Constitucional de Férias - Valores devidos - Valores recebidos									
RUBRICAS	dez-16	dez-17	jan-19	dez-19	dez-20	dez-21	fev-22		
VENCIMENTO BASICO	2.802,53	2.942,66	2.942,66	2.942,66	2.942,66		2.942,66		
ANUÊNIO-ART. 244, LEI 8112/90 AT	392,35	411,97	411,97	411,97	411,97		411,97		
GOATEM- Lei 11.355/06 AT	1.640,00	1.722,40	1.722,40	1.722,40	1.722,40		1.722,40		
GOATEM- Lei 11.355/06 AT	344,40	292,80	333,71	333,71	362,99		362,99		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
GRAT. DESEMP. FUNÃO - GADF LD.13									
FGR-FUNC GRATIFICADA Lei 8.216/91									
ABONO DE PERMANÊNCIA EC 41/2003	927,83	966,70	971,20	971,20	1.112,89		1.085,20		
GQ - GRAT. DE QUALIFICAÇÃO	3.255,60	3.418,38	3.418,38	3.418,38	3.418,38		3.418,38		
I - BASE DE CÁLCULO 1/3 FÉRIAS	9.362,71	9.754,91	9.800,32	9.800,32	9.971,29	0,00	9.943,60		
VALOR RUBRICA "FÉRIAS - ADICIONAL 1/3"	3.120,90	3.251,63	3.266,77	3.266,77	3.323,76	0,00	3.314,53		
VALOR 1/3 FÉRIAS NAS FICHAS FINANCEIRAS	2.905,04	3.027,40	2.943,04	3.041,12	3.050,88		3.050,88		

RUBRICA ADICIONADA À BASE DE CÁLCULO	dez-16	dez-17	jan-19	dez-18	dez-19		fev-22
II - ABONO DE PERMANÊNCIA							
NOVA BASE DE CÁLCULO (I + II)	9.362,71	9.754,91	9.800,32	9.800,32	9.971,29	0,00	9.943,60
NOVO VALOR RUBRICA "FÉRIAS - ADICIONAL 1/3"	3.120,90	3.251,63	3.266,77	3.266,77	3.323,76	0,00	3.314,53
(-) VALOR RECEBIDO	2.905,04	3.027,40	2.943,04	3.041,12	3.050,88	0,00	3.050,88
(=) DIFERENÇA DEVIDA	215,86	224,23	323,73	225,65	272,88	0,00	263,65

Por fim, destaco que o legislador constitucional poderia ter determinado a imunidade de PSS sobre os vencimentos, como forma de incentivo a manutenção da atividade. Contudo, não foi essa a forma escolhida. O incentivo foi estabelecido mediante o pagamento de verba permanente no valor máximo correspondente a contribuição. Por conseguinte, não vislumbro razão para incluir o abono na base de cálculo da gratificação natalina e não no terço de férias. O fato de haver isenção legal quanto ao adicional de férias no tocante ao PSS não altera sua base de cálculo (art. 4º, § 1º da Lei 10.887/2004).

Destarte, o pleito é procedente, devendo a União ser condenada a incluir a verba abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional, obrigando-se, ainda, ao pagamento das diferenças apuradas, cujo montante deverá sofrer atualização monetária com base no art. 3º, da EC 113/2021, respeitada a prescrição quinquenal.

Por cautela, deve-se admitir a hipótese de que, em sede de execução, caso se verifique contabilmente que o acréscimo de férias ou a gratificação natalina aqui reclamadas já são pagas pela Administração com o abono de permanência na composição da sua base de cálculo, não haja o que se executar em relação às diferenças em questão.

Isto posto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso para reformar a sentença e condenar a União a incluir a verba abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional, obrigando-se, ainda, ao pagamento das diferenças apuradas, cujo montante deverá sofrer atualização monetária com base no art. 3º, da EC 113/2021, respeitada a prescrição quinquenal e observando-se os fundamentos e acréscimos acima expendidos. Sem custas e sem honorários, eis que Recorrente vitoriosa. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.